

Lima, [DÍA] de octubre de 2026

CARTA N.º []-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L.

Señora

ROSA YESENIA AGUILAR ZELADA

Jefa del Órgano de Control Institucional

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAURA – HUACHO

Calle Colón N.º 150 (Plaza de Armas), Huacho

Presente.–

ASUNTO: SOLICITUD DE SERVICIO DE CONTROL Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES por la falta de pago de la Orden de Compra **OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1** (Orden de Compra física N.º 000146), el **giro SIAF de S/ 3,482.27 no recibido y la rebaja no sustentada de S/ 1,741.12.**

REFERENCIAS:

- a) Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM, del 14 de febrero de 2024, dirigido a su despacho.
 - b) Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME, del 21 de julio de 2026, dirigido a su despacho.
 - c) Nuestras cartas a la Municipalidad del 13/03/2025, 28/04/2025, 02/07/2026 y 03/08/2026, todas con copia a su despacho.
-

De nuestra consideración:

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L., con RUC N.º **20608727583**, debidamente representada por su Titular Gerente, **ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA**, identificada con DNI N.º **48054321**, se dirige a ustedes a su despacho para **solicitar formalmente la intervención del Órgano de Control Institucional** ante hechos que, más allá de una deuda impaga, revelan **posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos** de la Municipalidad.

1. LOS HECHOS

1.1. A través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdos Marco de PERÚ COMPRAS (Acuerdo Marco EXT-CE-2021-10), la **Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho** (RUC N.º 20141418557) nos compró **cuatro (4) neumáticos** para vehículos pesados (Orden de Compra física N.º 000146, del 04/07/2022, y **OCAM-2022-301371-25-0 / OCAM-2022-301371-25-1**), por **S/ 5,223.39.**

1.2. **Entregamos los bienes el 20 de julio de 2022** (Guía de Remisión EG01-6, con sello de recepción de la Municipalidad) y emitimos la Factura Electrónica E001-17. **Más de tres (3) años y dos (2) meses después, no hemos recibido ningún pago.**

1.3. La consulta del **Expediente SIAF N.º 3619-2022** de la propia Municipalidad muestra que:

- Se registró un **giro de S/ 3,482.27 el 26 de enero de 2023** (Documento N.º 0103) que **nuestra empresa nunca recibió**.
- Se **rebajaron S/ 1,741.12** mediante el **Memorándum N.º 472-2023-OGAF**, sin que se nos notificara penalidad ni motivo alguno.

1.4. En setiembre de 2023, la Gerencia Municipal pidió un informe sobre el estado de pago (Memorándum N.º 000836-MPH/GM) y la Oficina General de Administración y Finanzas lo derivó (Proveído N.º 003811-MPH/OGAF, Expediente N.º 00655163). Luego se nos informó que **el expediente se había extraviado**.

1.5. PERÚ COMPRAS ha requerido a la Municipalidad en cinco oportunidades y ha verificado que la orden está **“ENTREGADA C/CONFORMIDAD RETRASADA”**: Oficio N.º 12475-2023-PERÚ COMPRAS-DAM (a la OGAF); Oficio N.º 001886-2024 (14/02/2024, al OCI); Oficio N.º 004143-2024 (26/03/2024, a la Contraloría General de la República); Oficio N.º 006119-2024 (28/05/2024, a la OGAF); y **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME** (21/07/2026, al OCI con copia al Alcalde), en el que concluye: *“corroborándose el incumplimiento de la Entidad”*.

1.6. Hemos enviado **más de diez comunicaciones** a la Municipalidad, a PERÚ COMPRAS y a la Defensoría del Pueblo desde 2023. **La Municipalidad no ha respondido ninguna**. Con fecha [] de octubre de 2026 le hemos cursado un **último requerimiento de pago** (Anexo 1).

2. POR QUÉ CORRESPONDE LA INTERVENCIÓN DEL OCI

2.1. Su despacho conoce estos hechos desde febrero de 2024. PERÚ COMPRAS los puso en su conocimiento mediante el **Oficio N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM** y nuevamente mediante el **Oficio N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME**, solicitándole evaluar *“las acciones de control o preventivas pertinentes sobre la conducta funcional de las áreas responsables”*. Nuestras cartas a la Municipalidad también le fueron remitidas en copia. **A la fecha no tenemos conocimiento de ninguna acción adoptada, y la deuda sigue impaga.**

2.2. Los hechos exceden un simple retraso. La propia información del SIAF de la Municipalidad registra:

- un **giro de S/ 3,482.27** (26/01/2023, Documento N.º 0103) **que no llegó a nuestra empresa**, por lo que es indispensable determinar **quién recibió ese dinero**;
- una **rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF) **sin sustento notificado**; y
- un **expediente administrativo extraviado** (Expediente N.º 00655163).

2.3. Las normas incumplidas son claras:

- **Numeral 171.1 del artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (D.S. N.º 344-2018-EF):** la Entidad debe pagar *“dentro de los diez (10) días calendarios siguientes a la conformidad (...), bajo responsabilidad del funcionario competente”*, y *“en caso de retraso de pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales”*.
- **Numeral 67.3 del artículo 67 de la Ley N.º 32069, Ley General de Contrataciones Públicas:** el pago se realiza en un plazo máximo de diez (10) días hábiles luego de la conformidad.

- **Numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069:** constituyen **faltas graves** de la autoridad de gestión administrativa “*el incumplimiento, negación o demora, de manera injustificada, del pago al contratista*”, y es **falta muy grave** que el contratista deba iniciar acciones legales por ello.

2.4. Conforme a la **Ley N.º 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República**, y al **artículo 6 de la Directiva de los Órganos de Control Institucional (Resolución de Contraloría N.º 392-2020-CG)**, citado por PERÚ COMPRAS en su Oficio N.º 001886-2024, el OCI tiene por finalidad **cautelar la legalidad y eficiencia de los actos y operaciones de la entidad y la correcta y transparente gestión de sus recursos.**

3. LO QUE SOLICITAMOS

1. Que su despacho **disponga el servicio de control que corresponda** respecto de la Orden de Compra OCAM-2022-301371-25-0 / 25-1 y del Expediente SIAF N.º 3619-2022.
2. Que se **verifique el destino del giro de S/ 3,482.27** del 26/01/2023 (beneficiario, medio de pago, cuenta de destino y constancia de cobro).
3. Que se **verifique el sustento de la rebaja de S/ 1,741.12** (Memorándum N.º 472-2023-OGAF).
4. Que se **verifique el extravío del Expediente N.º 00655163** y se identifique a los responsables.
5. Que se **determinen las responsabilidades** de los funcionarios a cargo de la conformidad y el pago, conforme al numeral 67.4 del artículo 67 de la Ley N.º 32069.
6. Que se nos **informe por escrito** las acciones adoptadas desde la recepción de los oficios de PERÚ COMPRAS de 2024 y 2026.

Atentamente,

ABBY GABRIELA BUENO SALDAÑA

DNI N.º 48054321

Titular Gerente

ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. – RUC N.º 20608727583

Domicilio: Calle Giuseppe Verdi N.º 951, Urb. Primavera, Trujillo, La Libertad

Correo: abs.comercial2@gmail.com · Celular: 986045123

ANEXOS:

- **Anexo 1:** Carta N.º [__]-2026-ABS BIENES & SERVICIOS E.I.R.L. dirigida al Alcalde de la Municipalidad Provincial de Huaura – Huacho, con todos sus anexos (orden de compra, guía de remisión con sello de recepción, factura, consulta SIAF, expediente interno, cartas anteriores y oficios de PERÚ COMPRAS).
- **Anexo 2:** Oficios N.º 001886-2024-PERÚ COMPRAS-DAM y N.º 003413-2026-PERÚ COMPRAS-DCEME.